ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Medellín, al _____

INTERVIENEN

De una parte:

Entre los suscritos a saber: por una parte, **RAFAEL AARON VASQUEZ**, mayor de edad, identificado con documento **No. 1.125.642.540**, quien obra en calidad de representante legal de **EBEDIX S.A.S,** empresa legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de **Medellín** e identificada con **NIT 901.699.819-3** (en adelante **"EBEDIX")**, y _____, mayor de edad, identificado con documento **No.** _____, quien obra en calidad de representante legal de _____**,** empresa legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de _____ e identificada con **NIT** _____(en adelante **"**_____**"),** denominadas conjuntamente como **LAS PARTES**.

Las Partes, según intervienen, reconocen mutuamente su capacidad para otorgar el presente acuerdo y manifiestan que sus facultades respectivas no han sido en modo alguno limitadas, suspendidas o revocadas, por lo que, al efecto,

EXPONEN

PRIMERO. Que las Partes están interesadas en explorar posibles vías de colaboración en la potencial expectativa de celebrar uno o varios contratos (en adelante, "la Colaboración").

SEGUNDO. Que, para ello, es intención de cada Parte compartir con la otra cierta información que puede o no estar marcada como "Confidencial" y que puede proporcionarse en formato de digital, audio, visual o electrónico (en adelante "la Información").

En atención a ello, las Partes celebran el presente acuerdo con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

Constituye el objeto del presente acuerdo establecer los términos en virtud de los cuales cada Parte se compromete a utilizar y a mantener la confidencialidad de la Información de la otra Parte a la que acceda.

SEGUNDA. AUSENCIA DE COMPROMISO DE RESULTADO

Las Partes reconocen que, a la fecha de la firma del presente acuerdo, no existe entre ellas obligación o compromiso alguno para llevar a efecto la Colaboración.

Igualmente reconocen y aceptan que del presente acuerdo no se deriva obligación o compromiso alguno para llevar a efecto la Colaboración.

En consecuencia, en caso de que no se llevara a efecto la Colaboración no se derivará para las Partes responsabilidad alguna ni derecho a recibir compensación o indemnización alguna.

TERCERA. DEFINICIONES.

A continuación, se presenta la definición de algunos términos que pueden ser utilizados en la gestión o desarrollo de los procedimientos descritos en este documento. Cabe aclarar que no se pretende reemplazar el uso de diccionarios especializados en los temas que se aborden y que le sean aplicables a la legislación colombiana.

“Confidencialidad”: Es el acto de mantener en estricta confidencialidad y reserva dentro de LAS PARTES y sus empresas Afiliadas, y por tanto no divulgar a terceros la información técnica, financiera, económica o comercial que, como consecuencia de la ejecución del presente acuerdo, LAS PARTES intercambien durante la vigencia de este Acuerdo.

“Información Confidencial”: Toda la información audiovisual, escrita, oral, gráfica o contenida en medios en formato de audio, visual o electrónicos o electromagnéticos y, en general, cualquier información que revelen LAS PARTES, sus filiales o subsidiarias, la que incluye, de manera enunciativa más no limitativa, información técnica, modelos de datos, modelos tridimensionales, información financiera, económica y comercial relativa a nombres de clientes o socios potenciales, propuestas de negocios, planes de proyectos, estrategias de negocios, estructura organizacional, composición de la sociedad y de la corporación, reportes, planes, proyecciones de mercado, información de precios, datos y cualquier otra información industrial, junto con fórmulas, mecanismos, patrones, métodos, técnicas, procesos de análisis, marcas registradas o no registradas, nombres comerciales, dibujos, software, datos, prototipos, modelos y mallas de datos, know-how, documentos de trabajo, compilaciones, comparaciones, estudios o cualquier otro(s) documento(s) preparado(s) y conservado(s) con carácter confidencial por los proveedores, sus filiales o subsidiarias.

"Empresas Afiliadas": Todas las sociedades en las que LAS PARTES tienen o tengan, directa o indirectamente, participación en el capital social o tienen o tengan el control de los órganos de administración o asambleas de socios o accionistas o aquellas sociedades en las que los accionistas y/o representantes de LAS PARTES tienen o tengan, directa o indirectamente, participación en el capital social o tienen o tengan el control de los órganos de administración o asambleas de socios o accionistas. Para propósitos de esta definición, "control" significa que LAS PARTES y/o sus accionistas tienen poder de dirección, gerencia o mecanismos de control, políticas, subcontratación y dirección de la gestión y administración

de dicha entidad, ya sea a través de acciones, participación accionaria, poder y voto, o por contrato.

"Representantes" aplica a todos los miembros del Afiliado y a sus respectivos empleados, oficiales, directores, contratistas, agentes, y asesores (incluyendo, pero no limitados a consejeros, consultores, auditores y contadores).

CUARTA. OBLIGACIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN; RETENCIÓN DE DERECHOS

Las Partes se obligan a utilizar la Información exclusivamente en lo que respecta al análisis de la viabilidad de la Colaboración. La Información es confidencial para las Partes y, en consecuencia, las Partes se comprometen a no revelar o transmitir la Información, en todo o en parte, a ninguna persona o entidad salvo a sus administradores, directivos, empleados o asesores en el caso de que así se requiera para la consecución del objeto. En estos casos, la Parte que reciba la Información advertirá a esos receptores del carácter confidencial de la Información y, en todo caso, responderá ante la otra Parte de la utilización que lleven a cabo tales personas. Las Partes no podrán vender, transferir, publicar, divulgar, exhibir o de otra forma poner a disposición de ningún tercero tal información, salvo que así lo requieran autoridades competentes, en cuyo caso, el destinatario de la información deberá notificar con prontitud a la parte reveladora de la información. Las Partes se obligan a no revelar a ningún tercero, por sí o por las personas que hayan conocido toda o parte de la Información, el hecho de haberse facilitado la Información, ya directamente o a través de sus asesores, la existencia de conversaciones o negociaciones relativas a la Colaboración, ni la situación de éstas. Cada Parte divulgadora por este medio conserva todo su derecho, título e interés, incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual, en y a toda su Información. Cualquier divulgación de dicha Información conforme al presente documento no será interpretada como una cesión, concesión, opción, licencia u otra transferencia de cualquier tal derecho, título o interés de algún tipo a la Parte receptora o a cualquiera de sus representantes.

QUINTA. – INGENIERIA REVERSA.

Las Partes se comprometen a no hacer, realizar, y no intentar (y no lo permitirá a ninguno de sus empleados, representantes y empresas Afiliadas) ningún proceso de ingeniería reversa, o descompilar ningún software, hardware, firmware, modelo de datos, mallas de datos, audiovisuales, videos, material fotográfico, o cualquier otra solución tecnológica provista bajo el presente, a menos que obtenga una autorización formal y escrita de la parte divulgadora.

SEXTA. EXCEPCIONES A LAS OBLIGACIONES

Las obligaciones de confidencialidad recogidas en este acuerdo no serán aplicables a la Información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:

1) Que fuera de dominio público en el momento de haberle sido comunicada o lo haya sido con posterioridad sin mediar incumplimiento de la obligación de confidencialidad por la Parte que recibiera la Información.

2) Que tenga consentimiento escrito previo de la Parte que haya entregado la Información para revelar la Información.

3) Que la obtenga de una fuente diferente a la Parte que haya entregado la Información sin obligación de confidencialidad.

4) Que la posea anteriormente sin obligación de confidencialidad.

5) Que la haya desarrollado de forma independiente.

Cuando la comunicación o revelación de todo o parte de la Información venga impuesta por una norma jurídica o exigida por un mandato judicial o administrativo dicha actuación se circunscribirá a los extremos del necesario cumplimiento de la norma o del mandato. Antes de realizar dicha comunicación o revelación, la Parte receptora de la Información deberá proporcionar a la Parte divulgadora de la Información, siempre y cuando permitido por ley, (1) pronta notificación escrita de dicho requisito, justificando la obligatoriedad de la medida y los extremos a los que se extendería, para que la Parte divulgadora pueda solicitar, a su exclusivo costo y gasto, una orden de protección u otro recurso; y (2) asistencia razonable, a costo y gasto exclusivo de la Parte divulgadora, para oponerse a dicha divulgación o solicitar una orden de protección u otras limitaciones sobre la divulgación. Si después de haber proporcionado dicha notificación y asistencia según lo requerido en este documento la Parte receptora permanece sujeta a una orden legal para divulgar cualquier Información, la Parte receptora (o sus representantes u otras personas a quienes sea dirigida dicha orden legal) no divulgará más que esa parte de la Información que, siguiendo el consejo del asesor legal de la Parte receptora, dicha orden legal específicamente requiere que la Parte receptora divulgue, y realizará los esfuerzos comercialmente razonables para obtener garantías de la corte o agencia pertinente de que dicha Información recibirá tratamiento confidencial.

SEPTIMA. TERMINACIÓN

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y se extinguirá en un plazo de tres (3) año (s) desde la misma o, con anterioridad a dicho momento, si las Partes deciden resolverlo de mutuo acuerdo. No obstante, las obligaciones de confidencialidad derivadas del mismo seguirán vigentes para las Partes durante un plazo de cinco años a contar desde la extinción del acuerdo. Una vez extinguido el acuerdo y con independencia de la causa, las Partes procederán a devolver toda la Información previamente recibida y destruirán todas las copias de todo o parte de la Información que obren en su poder o en el de las personas a las que hayan facilitado cualquier parte de esta, incluyendo notas de ella.

OCTAVA. CESION

Este acuerdo no podrá ser cedido parcial ni totalmente por ninguna de Las Partes sin la previa autorización escrita de ellas. Toda cesión o traspaso que se intente será nulo y no producirá efectos jurídicos.

NOVENA. REGLAS APLICABLES, JURISDICCIÓN Y FUERO

En el caso de que, a la hora de interpretar y cumplir este Acuerdo, surgiesen cuestiones controvertidas, las Partes convienen en ceñirse exclusivamente a los pactos recogidos en el presente Acuerdo, que recoge el acuerdo total que las Partes han alcanzado para regir sus recíprocas relaciones en lo que respecta al objeto de este, sin que pueda alegarse por ninguna de ellas ningún otro acuerdo o regla de 4

derecho y aplicando la máxima buena fe para solucionarlas de un modo satisfactorio y equitativo para los derechos e intereses de ellas. El presente Contrato se regirá a todos sus efectos por la legislación colombiana, única de aplicación al mismo. Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este Contrato será sometida a arbitraje, conforme a las leyes de la República del Colombia, vigente al momento de solicitarlo, excepto para controversias relacionadas con la propiedad intelectual de alguna de las Partes con contratos suscritos con entidades internacionales, los cuales se regirán bajo la Legislación de los Estados Unidos de Norteamérica y de conformidad con Reglamento de Arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual). Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Medellín – Centro de Arbitraje y Conciliación para que, a petición escrita de cualquiera de ellas, designe el (los) árbitro(s) y los respectivos procedimientos y acciones de conformidad con el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012 (“Estatuto Arbitral”).

CADA PARTE RENUNCIA IRREVOCABLE E INCONDICIONALMENTE, EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, A CUALQUIER DERECHO QUE PUEDA TENER A UN JUICIO CON JURADO EN CUALQUIER ACCIÓN LEGAL, PROCEDIMIENTO, CAUSA DE ACCIÓN O CONTRAVENCIÓN QUE SURJA DE O QUE ESTÉ RELACIONADO CON ESTE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.

DECIMA. REMEDIOS

Cada una de las Partes será responsable frente a la otra de todos los daños y perjuicios directos que le cause como consecuencia del incumplimiento de este Acuerdo por su parte o por parte de sus administradores, directivos o asesores. Cada Parte reconoce y acepta que los daños monetarios pueden no ser un remedio suficiente para cualquier incumplimiento o amenaza de incumplimiento de este Acuerdo de Confidencialidad por parte de dicha Parte o sus representantes. Por lo tanto, además de todos los demás recursos disponibles por ley, la Parte que no incurre en incumplimiento tendrá derecho a buscar un cumplimiento específico y medidas cautelares y otras medidas equitativas como remedio para dicho incumplimiento o amenaza de incumplimiento, y las Partes por este medio renuncian a cualquier requisito para la obtención o fijación de alguna fianza o la demostración de daños monetarios reales en relación con dicho reclamo.

DECIMA-PRIMERA. PROPIEDAD Y FUTUROS NEGOCIO

Las partes acuerdan que el desarrollo del presente contrato no constituye un obstáculo para el desarrollo de futuras oportunidades de negocios con las mismas o diferentes partes, independientemente que estas nuevas oportunidades de negocios que puedan surgir de la transferencia de conocimiento, materiales, y propiedad intelectual compartida en este acuerdo. Todos los materiales desarrollados en este acuerdo le corresponden en propiedad intelectual a la parte que haya incurrido en los costos de desarrollo y registro de dichos materiales, y por ende están cubiertos como propiedad intelectual de la parte que los haya desarrollado.

DECIMA-SEGUNDA. DISPOSICIONES GENERALES

Este Acuerdo de Confidencialidad constituye el único y total acuerdo de las Partes con respecto al asunto contenido en el presente documento, y reemplaza todos los entendimientos, acuerdos, declaraciones y garantías, previos y contemporáneos, tanto escritos como orales, con respecto a dicho asunto. Este Acuerdo de Confidencialidad solo podrá ser enmendado, modificado o complementado mediante un acuerdo por escrito firmado por cada Parte del presente documento. Si alguna de las condiciones establecidas en este Acuerdo de Confidencialidad no es ejecutable, en todo o en parte, las demás condiciones establecidas en este Acuerdo de Confidencialidad seguirán siendo ejecutables. Cualquier condición no ejecutable en parte se aplicará en la medida en que sea válida y ejecutable. Queda entendido y acordado además que ninguna falta o demora por cualquiera de las Partes en el ejercicio de algún derecho, poder o privilegio en virtud de este documento funcionará como una renuncia al mismo, ni un ejercicio único o parcial de ello impedirá cualquier otro ejercicio o ejercicio adicional del mismo o el ejercicio de cualquier derecho, poder o privilegio en virtud de este documento. Y en prueba de su conformidad con cuanto antecede, las Partes firman por duplicado, en la ciudad de Medellín al __ de _____ de _____.

Por

_____

RAFAEL AARON VASQUEZ

EBEDIX S.A.S.

Representante Legal

Por

_____

Nombre: _____

Empresa: _____

Cargo: Representante Legal